CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA

Rep. n. 41/2030

tra

Quercella Packaging S.p.A., con sede in Vimercate (MB), via dei Tigli 14, capitale sociale euro 2.400.000,00 i.v., partita IVA 73000001377, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, in persona del procuratore speciale dott.ssa Melinda Ardesio (di seguito il **Committente**)

e

Meccanica Livrana S.r.l., con sede in Thiesi (SS), zona industriale lotto 7, capitale sociale euro 300.000,00 i.v., partita IVA 73000002748, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari, in persona dell'amministratore unico sig. Bruno Casteldano (di seguito il **Fornitore**)

Sottoscritto in Vimercate il 14 novembre 2030.

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore progetta, costruisce, consegna, installa e mette in servizio presso lo stabilimento del Committente in Vimercate una linea automatica di confezionamento secondaria denominata **C-17**, comprensiva di dosatore volumetrico, nastro di alimentazione, incartonatrice e quadro di comando, secondo le specifiche tecniche dell'Allegato A.

Art. 2 - Consegna e messa in servizio

La consegna dei componenti in stabilimento è fissata al 9 gennaio 2031. Il Fornitore completa l'installazione e la messa in servizio entro il 10 febbraio 2031.

Art. 3 - Collaudo

3.1 Il collaudo si svolge in contraddittorio fra le parti presso lo stabilimento del Committente entro quindici giorni dalla comunicazione di fine installazione.

3.2 Del collaudo è redatto verbale sottoscritto da entrambe le parti. Il Committente può sottoscrivere il verbale formulando riserve, che vanno riportate a verbale con l'indicazione dell'oggetto.

3.3 La sottoscrizione del verbale senza riserve tiene luogo di accettazione della fornitura.

Art. 4 - Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche vincolanti sono quelle dell'Allegato A. Le schede commerciali e il materiale illustrativo consegnati in fase di offerta non integrano il contenuto contrattuale.

Art. 5 - Resa della linea

5.1 La linea C-17 deve raggiungere e mantenere in condizioni nominali di esercizio una resa di **420 pezzi/ora** su formato standard 250 x 180 x 90 mm, con scarto non superiore all'1,5 per cento dei pezzi lavorati.

5.2 La resa si misura su un ciclo continuo di quattro ore con materiale fornito dal Committente, alla presenza di un tecnico del Fornitore.

Art. 6 - Corrispettivo e pagamenti

6.1 Il corrispettivo complessivo è di **euro 620.000,00** oltre IVA.

6.2 Il Committente versa un acconto di **euro 180.000,00** oltre IVA alla sottoscrizione, mediante bonifico sul conto IBAN IT64P0731624118400000001982 intestato al Fornitore, entro cinque giorni lavorativi dalla

data odierna.

6.3 Il saldo di euro 440.000,00 oltre IVA è esigibile a trenta giorni data fattura dalla sottoscrizione del verbale di collaudo senza riserve.

Art. 7 - Garanzia

Il Fornitore garantisce la linea per ventiquattro mesi dalla messa in servizio contro i difetti di materiale e di lavorazione.

Art. 9 - Software di gestione

9.1 Il quadro di comando incorpora i moduli software LIV-PACK 4 e LIV-DOS 2.

9.2 Il Fornitore concede al Committente una licenza d'uso dei moduli software, non esclusiva e **non trasferibile**, limitata all'esercizio della linea C-17 presso lo stabilimento di Vimercate, per la durata della vita utile dell'impianto.

9.3 La licenza non comprende il codice sorgente.

Art. 14 - Inadempimento, rimedio e risoluzione

14.1 Ciascuna parte contesta all'altra l'inadempimento con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, indicando l'obbligazione che assume violata e i fatti su cui la contestazione si fonda.

14.2 Ricevuta la contestazione, la parte cui essa è rivolta dispone di **dieci giorni di calendario** per rimuovere l'inadempimento contestato. Il termine decorre dalla ricezione della comunicazione.

14.3 Costituiscono inadempimenti che legittimano la risoluzione:

a) il mancato raggiungimento della resa di cui alla clausola 5.1;

b) il ritardo nella messa in servizio superiore a sessanta giorni;

c) la mancata prestazione della garanzia di cui alla clausola 7.

14.4 Al verificarsi di uno degli inadempimenti elencati alla clausola 14.3, la parte adempiente **può avvalersi** della presente clausola risolutiva espressa. La risoluzione si produce nel momento in cui la parte adempiente comunica all'altra, a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola, indicando l'inadempimento su cui la dichiarazione si fonda.

14.5 Il decorso del termine di cui alla clausola 14.2 senza rimozione dell'inadempimento non produce da sé la risoluzione del contratto.

Art. 15 - Legge applicabile e controversie

15.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

15.2 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento. La sede dell'arbitrato è Milano e la lingua è l'italiano.

Art. 16 - Comunicazioni

Le comunicazioni si intendono ricevute nel momento in cui il gestore del servizio genera la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla parte destinataria.

Quercella Packaging S.p.A. - PEC quercella.packaging@pec-esempio.it Meccanica Livrana S.r.l. - PEC meccanica.livrana@pec-esempio.it

Il Committente Melinda Ardesio

Il Fornitore Bruno Casteldano

Per quietanza dell'acconto di cui alla clausola 6.2, euro 180.000,00 oltre IVA, ricevuto con bonifico accreditato il 20 novembre 2030. Vimercate, 20 novembre 2030 - **Il Fornitore** Bruno Casteldano